МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 08 дугаар сарын 13 № 3/21 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ХУРАНДАА Д.ЗАГДЖАВ ТАНАА

Комиссоос “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа ... дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангид ял эдэлж буй хоригдлуудын эрх зөрчигдөж байна” гэх гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн тус ангид 2020 оны 6 дугаар сарын 16, 17-ны өдөр хяналт шалгалт хийлээ.

Хяналт шалгалтыг холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авах, шаардлагатай баримт бичгийг гаргуулан авч дүн шинжилгээ хийх, хоригдолтой ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлага хийх, тэднээс санал асуулга авах зэрэг аргачлалаар явуулав.

Санал асуулгад нийт 164 хоригдол хамрагдсан бөгөөд түүврийн аргаар 46 хоригдлыг сонгон авч, ганцаарчилсан ярилцлага хийсэн болно.

Хяналт шалгалтын дүнг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна.

1. “Хорих ангийн хоол, хүнсний чанар, хүртээмж хэр байдаг вэ? гэсэн асуултад санал асуулгад оролцогчдын 16 буюу 9,7 хувь нь “сайн”, 66 буюу 40,2 хувь нь “дунд”, 82 буюу 50 хувь нь “муу” гэж хариулсан бол, ганцаарчилсан ярилцлагаар нийт 17 хоригдол “өдөр бүр дотор махаар хоол хийдэг, махан хоол бараг өгдөггүй, заримдаа дотор мах нь үнэр орсон байдаг” гэжээ. Мөн тус ангид 7 жирэмсэн эмэгтэй ял эдэлж байх бөгөөд тэд “...махан хоол бараг өгдөггүй, дотор махаар хийсэн бантан өгдөг, хуурай сүүтэй каша нэмэлтээр өгдөг ч цээж хорсдог” гэж санал асуулга болон ганцаарчилсан ярилцлагад дурджээ.

   Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 231 дүгээр зүйлийн 231.1 дэх хэсэгт “...231.6-д заасан хэмжээний илчлэгтэй хоол, хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангана”, мөн зүйлийн 231.4 дэх хэсэгт “Эмнэлгийн комиссын дүгнэлтийг харгалзан жирэмсэн болон өвчтэй хоригдлын нөхцөлийг нь сайжруулж, хоолны илчлэгийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ.”, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/183 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан “Хорих ангийн дотоод журам”-ын 8.7-д “хоригдолд хоногт олгож буй хоолны дээжийг улирал тутамд шинжилгээнд өгч, илчлэгийг тодорхойлуулах бөгөөд хууль тогтоомжид заасан хэмжээнд хүрээгүй бол нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна” гэж тус тус заасан байна.

   Хоолны бодит илчлэгийг тодорхойлох шинжилгээний арга: MNS 5035:2001

стандартын 8-д ...шинжилгээний дүнг тайлагнах хүснэгтэд хоолны нэр төрлийг тусгахаар заасан байна. Гэвч Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын төв лабораторийн 2020 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн шинжилгээний дүнгээс үзэхэд тус хорих анги нь хоригдолд хоногт ямар нэр төрлийн хоол олгож, тухайн хоолны бодит илчлэг 6,424.8 ккал, хаалттай хорих ангийн хоолны бодит илчлэг 5,348.1 ккал, сахилгын байрны хоолны бодит илчлэг нь 1,341.3 ккал байгаа нь тодорхойгүй байна.

Иймд хоригдолд олгож буй хоолны нэр төрөл тус бүрээр илчлэгийн хэмжээг дахин тодорхойлуулах, жирэмсэн эмэгтэй хоригдолд олгож буй хоолны илчлэгийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд анхаарах;

2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 204 дүгээр зүйлийн 204.1.3 дахь хэсэгт “хоригдлын хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоох асуудлыг эмнэлэг-хөдөлмөрийн магадлах комиссын үйл ажиллагааны зааврын дагуу шийдвэрлэх”, мөн хуулийн 203 дугаар зүйлийн 203.2.4 дэх хэсэгт “хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоолгоход шаардлагатай тодорхойлолт, лавлагааг тухайн хоригдлын ял эдэлж байгаа хорих ангийн харьяалагдах аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх эмнэлэг-хөдөлмөрийн магадлах комисст гаргах” гэж тус тус заасан байна.

Тус ангид хөгжлийн бэрхшээлтэй 17 хоригдол байгаагаас 7 нь хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоолгоогүй, 5 хоригдлын хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоосон хугацаа нь дууссан байна.

Иймд хөгжлийн бэрхшээлтэй хоригдлуудын хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, зэргийг тогтоолгох, хугацааг сунгуулах асуудлыг тухай бүр холбогдох эрх бүхий байгууллагаар шийдвэрлүүлж байх;

3. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 6 дахь заалтад “эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхтэй...”, Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.2 дахь хэсэгт “..., хэрэглэх хүчинтэй хугацаа дууссан эм, эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэхийг хориглоно.” гэж заасан байна.

Хорих ангийн эмнэлэг нь анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж ажилладаг байх бөгөөд тус эмнэлгийн эмийн санд зүрхний үйл ажиллагааг дэмжих үйлчилгээтэй “Кордиамин” гэх 5 ширхэг (ампул) тарианы хүчинтэй хугацаа нь 2020 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр дууссан байв.

Иймээс хоригдлуудыг эмчлэхэд хүчинтэй хугацаа нь дууссан эм, тариаг хэрэглэх явдлыг таслан зогсоох, хяналтыг сайжруулах, хугацаа нь дууссан эм, тариаг тухай бүр устгалд оруулж байх;

4. НҮБ-аас батлан гаргасан “Хоригдсон буюу саатуулагдсан хүмүүсийг эрүүдэн шүүх болон харгис хэрцгийгээр хүнлэг бусаар, нэр төрийг нь доромжлон харьцах ба шийтгэхээс хамгаалахад эрүүлийг хамгаалахын ажилтнууд, тухайлбал эмч нарын гүйцэтгэх үүргийн ёс зүйн зарчмууд”, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2019 оны А/152, А/366 дугаар тушаалын хавсралт “Хүнд өвчтэй хоригдолд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх журам”-ын 2.4-т “Хорих ангийн эмнэлгийн мэргэжилтэн нь Эрүүл мэндийн тухай хууль тогтоомжид заасан эрх, үүргийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд мэргэжлийн ёс зүйг чанд баримтлан хоригдолд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй үзүүлнэ.” гэж тус тус заажээ.

Санал асуулгын “Та шаардлагатай тохиолдолд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ авч чадаж байна уу” гэсэн асуултанд 79 буюу 48 хувь нь “үгүй”, 82 буюу 50 хувь нь “тийм” гэж хариулсан бол 4 буюу 2 хувь нь хариулаагүй байх бөгөөд нийт санал асуулгад оролцсон хоригдлуудын 82 буюу 50 хувь нь хангалтгүй хариулт өгсөн байна. Мөн санал асуулгад оролцогчид нь “...эмч, сувилагч нар олон эмийг нэг дор уулгадаг,

эмчийн бичиж өгсөн эмчилгээг хийдэггүй, хоригдлуудыг хэл үгээр доромжилж, зүй бус харьцаж, эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэхээс цааргалж загнадаг" гэж дэлгэрэнгүй хариулт өгчээ.

Иймээс хоригдлуудад эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй хүргэж тэдний эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ авах эрхийг хангах, мөн хорих ангийн эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын мэргэжлийн ёс зүйг дээшлүүлэхэд анхаарч, хяналтыг сайжруулах, зөрчил гаргасан тохиолдолд тэдэнд хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу хариуцлага оногдуулдаг байх;

5. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэгт "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, алба хаагч бусдад эрүү шүүлт тулгах, хүнлэг бус, хэрцгий хандах, нэр төрийг нь доромжлох," мөн хуулийн 251 дүгээр зүйлийн 251.1.5 дахь хэсэгт "хоригдолтой хүнлэг бус, хэрцгий, нэр төрийг нь гутаан доромжилж харьцахыг хориглоно", Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны А/183 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан "Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн сахилга ёс зүйн дүрэм"-ийн 2.1.6-д "ялтан, хоригдол, хоригдсон этгээдийн нэр төрийг гутаан доромжлох, хүнлэг бус хэрцгий хандах, хуульд заасан үндэслэл журмаас гадуур бие махбодид нь хүч хэрэглэхгүй байх" гэж тус тус заасан байна.

Санал асуулгын "...хорих ангийн ажилтан, алба хаагч тантай болон бусад хоригдолтой хүнлэг бус, нэр төрийг тань доромжилж харьцаж байсан уу?" гэсэн асуултад 46 буюу 28 хувь нь "тийм", 36 буюу 21,9 хувь нь "заримдаа" гэж хариулсан бол 82 буюу 50 хувь нь хариулаагүй байна.

Мөн "Та болон бусад хоригдол тус ангийн алба хаагчид зодуулж түүний улмаас гэмтэл авч байсан уу?" гэсэн асуултад 28 буюу 17 хувь нь "тийм", 119 буюу 72,5 хувь нь "үгүй" гэж хариулсан бол 17 буюу 10,3 хувь нь хариулаагүй байна.

Үүнээс үзэхэд тус ангийн алба хаагчид Монгол Улсын нэгдэн орсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 7-д "хэнд ч эрүү шүүлт тулгах, хэрцгий хүнлэг бусаар нэр төрийг нь доромжлон харьцах буюу шийтгэхийг хориглоно", Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц болон Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 16.13 дахь заалтад "Хэнд боловч эрүү шүүлт тулгаж, хүнлэг бус, хэрцгий хандаж, нэр төрийг нь доромжилж болохгүй." гэжээ.

Тус ангийн алба хаагчдын сахилгын шийтгэл оногдуулсан судалгаанд дүн шинжилгээ хийхэд "хоригдлыг ар гэртэй нь зөвшөөрөлгүй уулзуулсан, хориотой бараа оруулсан, утсаар зөвшөөрөлгүй яриулсан, хоригдлуудтай зүй бус харьцаж, зодсон зөрчил гаргасан" гэх үндэслэлээр 2019 онд 15, 2020 оны хагас жилийн байдлаар 20 алба хаагчид сануулах, цол бууруулах, цолны мөнгө хасах, албан тушаалын цалин бууруулах зэрэг сахилгын шийтгэл оногдуулсан байх бөгөөд жилд 2-3 удаа давтан зөрчил гаргасан алба хаагчид ч байна.

Иймд ангийн удирдлагын зүгээс энэ төрлийн зөрчил гаргасан алба хаагчдад хариуцлага тооцохоос гадна зөрчил гарах болсон шалтгаан нөхцөлд судалгаа хийх, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах, алба хаагчдын сахилга хариуцлага, ёс зүйг дээшлүүлэх, түүнд тавих дотоодын хяналтыг сайжруулах зэрэг үр дүнтэй арга хэмжээ авах шаардлагатай байна.

Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН П.ОЮУНЧИМЭГ